

0029350-53.2018.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 16/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

HENRIQUE DE SOUZA FRANCA

Vistos.

Henrique de Souza França foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 06.04.2018, por volta das 12:15 horas, na Avenida Embaixador Macedo Soares, bairro Lapa, guardava e trazia consigo, para fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0029350-53.2018.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0029350-53.2018.8.26.0050

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

HENRIQUE DE SOUZA FRANCA

Vistos.

Henrique de Souza França foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque no dia 06.04.2018, por volta das 12:15 horas, na Avenida Embaixador Macedo Soares, bairro Lapa, guardava e trazia consigo, para fim de tráfico, 50 pedras de crack e 16 porções de cocaína.

Na instrução foi ouvida uma testemunha de acusação, a fls. 215/216, sendo nesta oportunidade interrogado o réu.

As partes debateram em audiência, o MP e a defesa pugnando pela absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 66/67, 68/69 e 202/203.

Foi ouvida uma única testemunha de acusação, o policial civil José, a fls. 215/216, que informou ser o réu morador de rua, mas apresentar conduta que transparecia de tráfico, ao entregar e receber algo em troca. Abordado, em sua posse achou entorpecentes e pequena quantia em dinheiro, vindo a encontrar mais drogas na barraca em que residia.

Esse depoimento, porém, não foi ratificado por qualquer outra prova. Há notícia de que o outro policial que participou da ocorrência veio a falecer.

Assim, diante da negativa do réu em juízo, entende-se que o acervo probatório é precário para ensejar uma condenação, em especial num delito de tamanha gravidade.

Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Henrique de Souza França da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.

P.R.I.
São Paulo, 16 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito